



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/362/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

נציגות הבית המשותף יצחק בן צבי 5 מודיעין מכבים רעות

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אבישר אסף
אבידע 5, ירושלים
טל': 0544330126

נגד

- | | |
|---|---|
| 1 | עומר זוהרה
יצחק בן צבי 5, מודיעין-מכבים-רעות |
| 2 | עומר שלמה
יצחק בן צבי 5, מודיעין-מכבים-רעות |

הנתבעים

פסק דין

עניינה של תביעה זו – דרישה למתן צו עשה המורה לנתבעים לפנות מן המבואה המשותפת את המיטלטלין שהניחו בה וכן לאפשר גישה לגג הבית המשותף.

א. השתלשלות העובדות וטענות הצדדים

1. ענייננו בבית משותף ברחוב יצחק בן צבי 5 מודיעין המצוי במקרקעין הידועים כגוש 80073 חלקה 29 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובעת היא הנציגות החוקית של הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 7 בבית המשותף. הבית המשותף מורכב משלושה מבנים ותביעה זו עניינה במבנה I.
2. ביום 5.9.23 הוגשה התביעה במסגרתה טענה הנציגות כי הנתבעים הציבו מיטלטלין בשטח המבואה המשותפת הסמוך לדירתם לרבות: ארונות, מתקן כביסה, מראה, נעליים, ארגזים ושקיות. נטען כי שימוש זה עולה כדי שימוש ייחודי ברכוש המשותף ומונע מיתר בעלי הדירות להשתמש בשטח זה. כן טענה הנציגות כי הנתבעים מונעים גישה לגג המשותף ולתשתיות המונחות בו וזאת כך שסגרו את פתח הכניסה לגג על ידי מנעול פרטי. עוד טענה הנציגות כי הגג המשותף לא הוצמד לדירת הנתבעים וזאת בניגוד לטענתם. לשיטת הנציגות בדיקת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/362/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מסמכי הבית המשותף מלמדת כי הגג המשותף והמבואה מהווים רכוש משותף. לפיכך דרשה הנציגות ליתן צו עשה המורה לנתבעים לפנות מן המבואה המשותפת את המיטלטלין של הנתבעים וכן לאפשר גישה לגג הבית המשותף.

3. ביום 31.1.24 הוגש כתב ההגנה מטעם הנתבעים במסגרתו נטען כי הנתבעים מתגוררים בדירת פנטהאוז הסמוכה לגג המשותף. נטען כי בניגוד לטענת התובעת, לבעלי הדירות קיימת גישה לגג המשותף והכניסה אליו אפשרית. כן נטען כי הקבלן השאיר את הגג המשותף פתוח באופן היוצר סכנה בטיחותית ומאפשר להגיע למרפסת דירת הנתבעים בקלות. לפיכך טענו הנתבעים כי בשל הסכנה נאלצו לסגור את הכניסה לגג באמצעות מנעול פרטי, וזאת לאחר שהנציגות סירבה לעשות כן. נטען כי המפתח זמין לבעלי הדירות בכל עת. צוין כי בגג המשותף מצויים קולטני שמש בלבד ואין בו תשתיות נוספות.

4. באשר למבואה המשותפת נטען כי דירת הנתבעים היא הדירה היחידה הממוקמת בקומה השלישית ולפיכך המבואה משמשת אותם בלבד. לטענת הנתבעים המיטלטלין שהונחו על ידם מהווים שימוש סביר ברכוש המשותף ואינם מונעים שימוש מיתר בעלי הדירות. כן נטען כי הנציגות לא דרשה מהם לפנות את המיטלטלין עובר להגשת התביעה.

5. נטען כי הנציגות אינה מתנהלת כראוי שכן היא אינה מציגה דו"חות וספרי הוצאות והכנסות כדין. כן נטען כי קיימת הזנחה ניכרת בתחזוקתו של הבית המשותף לרבות דלתות שבורות, הצטברות לשלש יונים בפתחי הניקוז בגג המשותף והזנחת הגינה המשותפת. כמו כן טענו הנתבעים כי הנציגות השתמשה בכספי הועד לשם הגשת התביעה דנן שהוגשה מתוך טעמים נקמניים ולפיכך דרשו להשיב להם סך של 1,739 ש"ח.

6. ביום 28.2.24 התקיים דיון במעמד הצדדים במהלכו חזרו הצדדים על טענותיהם וכל ניסיונותי להביא את הצדדים להסכמות כשלו. לפיכך בתום הדיון הוריתי לצדדים להגיש סיכומי טענות בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/362/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ב. דיון והכרעה

7. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר בחינת הראיות ועיון בטענות הצדדים שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל. להלן יפורטו טעמי.
8. התביעה המונחת לפניי עניינה במתן צו עשה המורה לנתבעים לפנות מן המבואה המשותפת את המיטלטלין שהניחו בה וכן לאפשר גישה לגג הבית המשותף. לטענת התובעת הנתבעים עושים שימוש ייחודי בשטח משותף, הן בגג המשותף והן במבואה, ובכך מונעים גישה ליתר בעלי הדירות. מנגד טענו הנתבעים כי נאלצו לסגור את הגישה לגג באמצעות מנעול פרטי לאור סכנה בטיחותית הקיימת בו. באשר למבואה טענו כי מדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף.
9. הגדרת הרכוש המשותף מצויה בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע כי:
"רכוש משותף" – כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת.
10. הנה כי כן, הרכוש המשותף מוגדר באופן שיורי, כך שכל מה שאינו רשום כדירה מהווה חלק מהרכוש המשותף, למעט הצמדות (ראו לעניין זה: ע"א 11965/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור** (נבו 27.08.2009)).
11. הלכה היא כי בעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו מונע שימוש דומה מאחרים (ראו: ע"א 549/73 **וינטרס נ' זמורה**, פ"ד כח(1) 645 (להלן: "**עניין וינטרס**"), ע"א 708/72 **פרשקר נ' רוזנברג**, פ"ד כח(2) 817,824-825; המ' 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי** 14 - 18, י-ם, פ"ד לה(4) 277).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/362/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. שימוש סביר כאמור אינו מצריך הסכמת מי מבעלי הדירות האחרים: "כל שימוש מותר גם

בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שהוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן ואינו

מונע שימוש דומה מאחרים" (ראו עניין וינטרס).

13. כאשר מדובר בתפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות

בבית המשותף, כיוון שמדובר בפעולה שתוצאתה המהותית זהה להצמדת חלק מהרכוש

המשותף לדירה מסוימת. שני המקרים מביאים לגריעה מהזכויות שיש לבעלי הדירות

האחרים ברכוש המשותף (ראו: ע"א 2525/92 גבי וקרני ואוכברגר נ' עיריית רמת-גן, מז(5)

850 (1993); תיק (המפקח על המקרקעין חולון) 41/18 אינטרפרסטיג' בע"מ נ' רויאלטי טסה

את ז'ק בע"מ (נבו 23.03.2022)). כל שימוש שנמצא בתווך בין שימוש סביר לשימוש ייחודי

דורש הסכמת רוב בעלי הדירות.

14. מן הכלל אל הפרט - הגג הוא רכוש משותף לכל דבר ועניין ויש לאפשר לכל בעלי הדירות גישה

אליו. באיזון שבין זכותם זו של בעלי הדירות לגישה חופשית לרכוש המשותף מצד אחד

לסכנה עליה הצביעו הנתבעים מצד שני, מצאתי כי יש להותיר מפתח לגג בידי הנציגות וכל

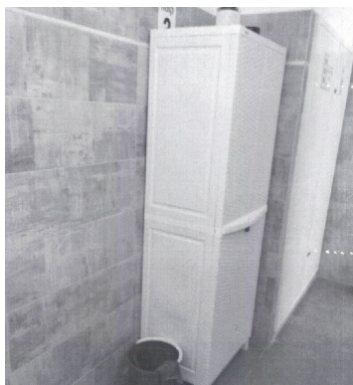
בעל דירה שיזדקק לעלות לגג יפנה לנציגות לשם כך. יצוין כי אף הנתבעים בסיכומיהם נתנו

הסכמתם למתווה דומה.

15. באשר לשימוש במבואה המשותפת בקומה השלישית הסמוכה לדירת הנתבעים מצאתי כי אין

מדובר בשימוש סביר ועל הנתבעים לפנות את כל הציוד המונח שם. לכתב התביעה צורפו

התמונות הבאות המעידות על המיטלטלין שהוצבו במבואה המשותפת:





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/362/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. עם זאת מן הדיון עלה כי רוב המיטלטלין פונו בפרק הזמן שבין הגשת התביעה למועד הדיון. אני מורה לנתבעת לסלק את כל המיטלטלין שנותרו בשטח המבואה לרבות הארון. יצוין כי קביעות דומות ניתן למצוא בפסקי הדין של המפקחים.

17. כך למשל קבעה כב' המפקחת דגנית קציר-ברון בתיק (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 281/20 **אירית מלמד נ' עידן נצר** (נבו 25.05.2021):

"אוסף ואומר – ככלל איני סבורה כי יש מקום לאחסן ציוד אישי בחדר המדרגות של הבית. גם הנחת שקיות זבל בחדר המדרגות אינה מהווה לדעתי שימוש סביר ברכוש המשותף. חדר המדרגות הוא רכוש משותף שנועד לשמש את כל בעלי הדירות ומבקרים לתכלית גישה ומעבר (ובכלל זאת עליה וירידה במדרגות והימלטות בעת חירום). הנחת מיטלטלין בחדר המדרגות עלולה להכביד ולצמצם את מרחב המעבר ולסכן חיי אדם. חדר המדרגות אינו דירה ואינו מחסן. ועל כן יש להניח בו – אם בכלל – חפצים מינימליים (כגון שטיחונים לניקוי נעליים)."

18. דברים דומים נקבעו על ידי כב' המפקח אורי שלומאי בתיק 315/20 מפקח על רישום מקרקעין (חולון) **נציגות הבית המשותף ברח' אורבך 5 ראשון לציון נ' בלומנטל גיא ומאיה** (פורסם בנבו, 19.7.21).

19. כך אף נקבע כי הצבת מיטלטלין דרך קבע ברכוש המשותף מהווה שימוש שאינו סביר ברכוש המשותף ולפיכך מצריכה לכל הפחות הסכמה של רוב בעלי הדירות ((ראו: (המפקח על המקרקעין חיפה) 84/22 **שחר אירית נ' מרקו אופיר, טרומפלדור 25, חיפה** (נבו 01.02.2023)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/362/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. סוף דבר

20. דין התביעה להתקבל. אני מורה לנתבעים לפנות את המיטלטלין שהוצבו על ידם בשטח הרכוש המשותף וזאת בתוך 10 ימים. בנוסף אני מורה לנתבעים למסור לנציגות מפתח לגג המשותף וזאת בתוך 7 ימים.

21. הנתבעים יישאו בהוצאות משפט לטובת התובעת בסך 1,800 ש"ח. סכום זה ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

ניתן היום, 27.05.2024, י"ט אייר תשפ"ד, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין